

El contrato que se suscriba deberá ser protocolizado e incorporarse fecha cierta. El acto de protocolización se sujetará de conformidad con el Reglamento de Notariado vigente en la Institución.

Artículo 25.—**Costos de Formalización.** El organismo cooperativo deberá cubrir los costos de la formalización.

En aquellos casos en los que el organismo cooperativo no pueda cubrir los costos de formalización, éstos podrán ser financiados por el INFOCOOP.

Artículo 26.—**Interpretación y reformas.** Corresponde a la Junta Directiva del INFOCOOP interpretar, reformar y derogar el presente reglamento

Artículo 27.—**Alcances del presente reglamento.** Este Reglamento deroga cualquier norma que se le oponga.

Este Reglamento deroga el Reglamento de Coinversión aprobado por la Junta Directiva del INFOCOOP en la Sesión N° 2994, Artículo primero, inciso 3.1, celebrada el nueve de octubre del año dos mil y modificado en la Sesión 3301, artículo dos, inciso 3.7 del ocho de diciembre del año dos mil tres.

Este reglamento deroga los lineamientos para la Participación Asociativa aprobados por la Junta Directiva del INFOCOOP, en la sesión N° 3071, artículo único, inciso 2), celebrada el 23 de julio del 2001.

Artículo 28.—**Plazo de aplicación del reglamento.** Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Lic. Carmen Lía Guevara Torres, Proveedora.—1 vez.—(Solicitud N° 35149).—C-125685.—(91221).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS CANTONALES PARA LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIONES DEL CANTÓN DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión extraordinaria número 105 celebrada el 18 de octubre del 2005, acordó por unanimidad y en firme:

Considerando que:

En los reglamentos para la celebración de las Asambleas Cantonales para las elecciones de los representantes de las Organizaciones Deportivas y Recreativas y de las Organizaciones Comunales del Comité Cantonal de Deportes y Recreaciones del Cantón de Tilarán, tienen contraposiciones con el Código Municipal.

Mociono para que con dispensa de trámite de comisión y en firme se acuerde, modificar los artículos 5, 6 y 8, para que en lo sucesivo se lean así:

Artículo 5—Las personas que resulten electas, deberán ser juramentados por el Concejo Municipal de Tilarán, en un plazo no mayor a ocho días naturales, después de celebrada la Asamblea.

Artículo 6—Los Delegados deberán ser convocados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreaciones de Tilarán, con al menos quince días naturales de atenuación a la celebración de la Asamblea. Siendo facultativo convocar de manera directa o por una publicación en un diario de circulación nacional, regional o local. Dicha convocatoria debe especificar la agenda, lugar, día y hora exacta de la realización de la misma.

Artículo 8—El padrón-registro estará a disposición de los delegados en la oficinas del Comité Cantonal de Deportes y en la Oficinas Municipales de Tilarán, al menos con siete días naturales previos a la Elección. Además debe estar visible el día de la Asamblea al menos una hora antes de la primera convocatoria.

Tilarán, 3 de noviembre del 2005.—Concejo Municipal.—Silvia María Centeno González, Secretaria.—1 vez.—(O. C. N° 1972).—C-10850.—(92682).

REMATES

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

REMATE N° 2005-21

Venta de propiedad en San Vicente de Moravia

Fecha de remate: 6 de diciembre del 2005, hora: 12:00 m.d.

El Instituto Nacional de Seguros, avisa a los interesados sobre el remate de una propiedad ubicada en San Vicente de Moravia, con un único gravamen por servidumbre; condición permanente que no afecta la venta; de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Fecha y lugar de remate: el remate será realizado a la hora y el día señalado líneas atrás, en el Departamento de Proveeduría, ubicado en el octavo piso del Edificio de Oficinas Centrales del Instituto.
- Información de la propiedad:

A. Inscripción: Folio Real 1-437461-000.

B. Ubicación: provincia San José, cantón Moravia, distrito San Vicente.

C. Dirección: Residencial Saint Clare, II Etapa, casa N° 15-A.

D. Base de referencia: ₡ 16.116.544,00 (dieciséis millones ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 00/100).

E. Características del inmueble:

a. Terreno: posee un terreno de 215,65 metros cuadrados, según Plano SJ-282689-1995. Tiene un frente de 10.00 metros y un fondo de 20.54 metros. La topografía del terreno es plana, a sobrenivel con respecto a la calle. Con calles adyacentes de asfalto. La propiedad está ubicada en una zona de clase media. El lote tiene forma regular. No hay situación de riesgo. La zona cuenta con agua potable, electricidad, alumbrado público, teléfono, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, aceras, cordón o caño, pavimentos, jardines y parques, transportes, edificios públicos y comunales, y edificios comerciales.

b. Construcción: vivienda unifamiliar, con cochera, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños y cuarto de pilas.

Altura piso-cielo: 2.45 metros.

Cuenta con:

Paredes exteriores e interiores de bloques de concreto. Repello fino. Pisos de cerámica y alfombras en cuartos (dañadas). Cimientos. Cielos de fibrolit. Cerchas de madera. Techos de lámina de hierro galvanizado. Enchapes en duchas a 1,54 m de altura. Instalación eléctrica entubada. Puertas de tablero. Ventanas de marco de acero y vidrio transparente. Closets de madera sin puertas. Mueble de cocina solo fregadero. Pil normal. Pintura acrílica. Portones tubo cuadrado 1 1/4" co, marco de Rt 2" X 4" en caja. No hay rejas. Con zacate.

No tiene:

Sistema de agua caliente, puertas de baño, losa sanitaria, rejas.

c. Estado de conservación: malo.

d. Área de construcción: 96.79 metros cuadrados.

e. Edad: 9 años.

Según avalúo realizado el 16 de junio del 2005.

- Visitas a la propiedad: Los interesados podrán inspeccionar el inmueble a que se refiere este remate, coordinando visita el día 24 de noviembre de 2005 de 10 a.m. a 12 m.d. con la Señorita Kathya Retana del Departamento de Recursos Materiales al teléfono 223-5800, ext. 2131. Con el solo hecho de presentarse al remate, se presume que el oferente conoce las condiciones en que se encuentra el inmueble.
- Los aspectos no contemplados, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento General de Contratación Administrativa y Normas Conexas que sean aplicables.

Departamento de Proveeduría.—Lic. Luis Leitón Aguilar, Jefe.—1 vez.—(O. C. N° 18416).—C-25290.—(92984).

REMATE N° 2005-22

Venta de propiedad en Tejar, El Guarco

Fecha de remate: 7 de diciembre del 2005, hora: 10:00 a.m.

El Instituto Nacional de Seguros, avisa a los interesados sobre el remate de una propiedad ubicada en Tejar, El Guarco, libre de gravámenes hipotecarios, de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Fecha y lugar de remate: el remate será realizado a la hora y el día señalado líneas atrás, en el Departamento de Proveeduría, ubicado en el octavo piso del Edificio de Oficinas Centrales del Instituto.
- Información de la propiedad:

A. Inscripción: Folio Real 3-180391-000.

B. Ubicación: provincia Cartago, cantón El Guarco, distrito Tejar.

C. Dirección: Urbanización Las Catalinas, casa N° U-15.

D. Base de referencia: ₡ 19.995.495,00 (diecinueve millones novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco colones con 00/100).

E. Características del inmueble:

a. Terreno: posee un terreno de 143,50 metros cuadrados, según Plano C-650648-2000. La topografía del terreno es plana, a nivel con respecto a la calle. Con calles adyacentes de asfalto. La propiedad está ubicada en una zona de clase media. El lote tiene forma regular. Sin situaciones de riesgo.

La zona cuenta con agua potable, electricidad, alumbrado público, teléfono, alcantarillado pluvial, aceras, cordón o caño, pavimentos, jardines y parques, transportes, edificios públicos y comunales, y edificios comerciales.

b. Construcción: vivienda unifamiliar, con cochera, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, cuarto de pilas, corredor y patio tendido.

Altura piso-cielo: 2.50 metros.

Cuenta con:

Paredes exteriores e interiores de bloques de concreto. Repello fino. Pisos de cerámica. Cielos de fibrolit. Cerchas de madera. Techos de lámina de hierro galvanizado. Enchapes en baños hasta 1,53 m de altura. Losa sanitaria normal.

Artículo 11.—Cualquier ciudadano interesado en consultar documentos deberá de hacer una solicitud por escrito indicando claramente el objetivo de la investigación, llenará una boleta de préstamo de documentos. Asimismo, se debe presentar en el acto la cédula de identidad, carné de estudiante o pasaporte que lo acredite.

Artículo 12.—Los investigadores que realicen trabajos con información del Archivo, se les solicitará una copia del trabajo realizado para incorporarlo, si así se considera conveniente, al patrimonio del Archivo Central de la Municipalidad de Cañas.

Artículo 13.—Los usuarios deben hacer silencio en el local de consulta, no es permitido rayar los documentos, ni ingerir cualquier tipo de alimentos, de igual manera se prohíbe fumar en cualquier de los espacios físicos asignados para el Archivo Central.

CAPÍTULO VI

De la selección de documentos

Artículo 14.—El proceso de selección y eliminación de documentos del Archivo Central será regulado por una Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, que tendrá las siguientes funciones:

- Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los documentos.
- Consultar a la Comisión Nacional de Eliminación de Documentos cuando se deben de eliminar documentos que a nota por las Direcciones respectivas o autoridades superiores de la Municipalidad de Cañas, por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de documentos y por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.

CAPÍTULO VII

Del presupuesto

Artículo 16.—El Archivo contará anualmente con un presupuesto para la adquisición de materiales y equipo necesarios para el buen ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO VIII

De las restricciones y sanciones

Artículo 17.—A las personas que incumplan este Reglamento y/o que hagan uso indebido de los archivos institucionales, se le aplicarán las restricciones y sanciones que se establecen en los artículos 8, 9 y 36 de la Ley 7202, del Sistema Nacional de Archivos.

Artículo 18.—Este Reglamento deberá tomar en cuenta cualquier reforma que se hiciera a futuro a la Ley 7202 o al Código Penal.

Artículo 19.—Rige a partir de la publicación.

Rosa María Vásquez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal.
1 vez.—(O/C N° 5768).—C-56875.—(28439).

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

REGLAMENTO DE ASAMBLEA CANTONAL PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TILARÁN

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tilarán, con sustento en los numerales 165 (b), 168 del Código Municipal, artículos 11 y 25 del Reglamento de Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón, emite el presente Reglamento para la Asamblea Cantonal de representantes de organizaciones deportivas y recreativas del Cantón de Tilarán.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°.—Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, los siguientes conceptos se entenderán como a continuación se detallan:

- Municipalidad:** Municipalidad de Tilarán.
- Comité Cantonal:** Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tilarán.
- Comité Comunal:** Comité Comunal de Deportes y Recreación.
- Asamblea Cantonal:** Reunión de Delegados de organizaciones deportivas y recreativas afiliadas al padrón, que se congregan para elegir los dos representantes de dichas organizaciones ante el Concejo Municipal de Tilarán.
- Delegado:** Persona debidamente designada por una organización deportiva o recreativa del Cantón de Tilarán, debidamente incorporada en el padrón.
- Padrón Registro:** Lista oficial de delegados debidamente inscritos en el padrón del Comité Cantonal de Deportes de Tilarán.
- Organizaciones:** Organización, deportiva o recreativa de Tilarán, adscrita al Comité Cantonal de Deportes.
- Representante Cantonal:** El Presidente del Concejo Municipal o la persona asignada por el Concejo Municipal, quien dirigirá y fiscalizará la Asamblea Cantonal.
- Garantes Visores:** Personas nombradas por el Concejo Municipal a efecto que sirvan de testigos de actuación sobre la legalidad de la Asamblea Cantonal.

j) **Reglamento:** Reglamento de Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tilarán.

Artículo 2°.—Como principios rectores para la celebración de la Asamblea Cantonal, se tendrá la soberanía de la asamblea, así como los principios de impedimento del falseamiento de la voluntad popular y el de conservación del acto electoral.

Artículo 3°.—Todos aquellos aspectos no regulados en este Reglamento, serán aprobados por la Asamblea Cantonal con votación no menor a las dos terceras partes de los delegados que asistan a la misma.

Artículo 4°.—En caso de empate en algunas de las votaciones, se volverá a realizar la votación por segunda ocasión, de persistir el mismo, se decidirá por lanzamiento de la moneda.

Artículo 5°.—Los nombramientos que resulten de la Asamblea, deberán ser ratificados por el Concejo Municipal de Tilarán, por medio de la Junta Directiva del Comité Cantonal en un plazo no mayor a siete días naturales.

CAPÍTULO II

Del inicio, realización y cierre de la Asamblea

Artículo 6°.—Los delegados deberán ser convocados por el Concejo Municipal de Tilarán con al menos quince días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea, siendo facultativo convocar de manera directa o por una publicación en un diario de circulación nacional, regional o local, cualesquiera de ellos se garantiza el principio de publicidad dicha Asamblea. Dicha convocatoria debe especificar la agenda, el lugar, día y hora exacta de realización de la misma.

Artículo 7°.—La Asamblea se realizará en el lugar, día y hora señalada en la convocatoria y será dirigida por el representante cantonal, quien podrá contar con el auxilio de notarios públicos que den fe de lo actuado y personas que bajo su dirección colaboren en la buena marcha de la asamblea.

Artículo 8°.—El padrón - registro estará a disposición de los delegados en las oficinas del Comité Cantonal, al menos siete días naturales previos a la elección y deberá estar visible el día de la asamblea, al menos una hora antes de la primera convocatoria. Deberá indicarse en el mismo el número de delegados que conformarán el quórum en primera convocatoria, además del nombre del representante cantonal nombrado por el Concejo Municipal. Es obligación de todo delegado constatar su inclusión en el padrón registro.

Artículo 9°.—Previo a ingresar al recinto, se deberá demostrar la condición de delegado con la presentación únicamente de la cédula de identidad a efecto de confrontarla con el padrón de organizaciones deportivas y recreativas que deberá tener el representante cantonal o la persona por éste designada. El delegado deberá firmar junto a su nombre la asistencia respectiva previo al ingreso al recinto. No se autorizará la participación de personas que no porten su cédula de identidad, o que tenga más de seis meses de vencida.

Artículo 10.—Podrán ingresar al recinto personas no delegadas con interés de ser electos o de observadores del desarrollo del proceso electivo, para lo que se levantará un listado aparte de dichos participantes, donde indiquen su nombre, número de cédula y firma, en todo caso deberán portar su cédula de identidad bajo las mismas condiciones de los delegados. Dichos asistentes tendrán derecho a voz, no a voto y deberán ubicarse en un lugar especial que no se confundan con los delegados. No se permitirá el ingreso de personas bajo efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Una vez en el recinto, se deberá mantener el respeto, orden y disciplina adecuados.

Artículo 11.—En caso de delegados extranjeros deberán portar cédula de residencia, de amnistía o pasaporte, vigente al día de la elección.

Artículo 12.—Únicamente tendrán derecho a voz y voto los delegados. La intervención oral de los asistentes no podrá exceder a los cinco minutos y no puede cederse dicho derecho a persona alguna. Dicha intervención deberá ser únicamente del punto que se está tratando. A su vez, no podrá el delegado hacerse representar por persona alguna, por medio de la figura de mandato y/o poderes estipulado en el Código Civil.

Artículo 13.—Una vez comprobado el quórum, mismo que se conformará con la mitad más uno de los delegados inscritos, el representante cantonal dará inicio a la asamblea. En caso que no se conforme el quórum de ley en la primera convocatoria, inmediatamente se convocará a la asamblea a una segunda convocatoria treinta minutos después de la primera iniciando ésta con los delegados presentes. En el caso de iniciar la asamblea en la primera convocatoria y perder el quórum requerido para la primera convocatoria durante el desarrollo de la misma, el delegado cantonal detendrá la asamblea hasta recuperarlo. En caso de no recuperarlo, después de treinta minutos reanudará la sesión con los delegados presentes.

Artículo 14.—El representante cantonal conforme a lo indicado en el artículo anterior dará inicio a la sesión conforme a la agenda preestablecida.

Artículo 15.—Únicamente podrán ser electos como representante de las organizaciones deportivas y recreativas del Cantón de Tilarán, ante el Comité Cantonal de Deportes en cargos directivos, las personas que reúnan los siguientes requisitos:

Tener afición o alto espíritu por el deporte, ser mayor de dieciocho años, estar dispuesto a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad, ser residente del Cantón de Tilarán, esta presente para aceptar la postulación y/o nombramiento, no haber sido condenado en sentencia firme por la Comisión de Delito contra la Hacienda Pública ni la propiedad privada. Los electos serán juramentados por el Concejo Municipal previo a entrar en posesión del cargo.

Artículo 16.—No podrán postularse ni ser electos como miembros del Comité Cantonal, los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero, el auditor, contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive. En caso de transgredir lo externado en el artículo anterior o presente, la elección será, en cuanto al incumpliente, absolutamente nula.

Artículo 17.—Previo a la elección de los dos representantes, se procederá a escuchar postulaciones personales o por recomendación de delegados, el nominado deberá aceptar la postulación o indicar bajo fe de juramento, que conoce las consecuencias legales respectivas; que cumple con los requisitos estipulados en este Reglamento y que no le alcanza ninguna de las prohibiciones del artículo anterior.

Artículo 18.—Cumplido lo anterior, se iniciará con la elección del primer representante conforme a la lista de nominados que se exhibirá en lugar visible, el voto deberá constar en boleta previamente aportada y sellada por el Concejo Municipal, firmada por el representante cantonal, el elector indicará el nombre y primer apellido de la persona de su predilección. En caso de existir dos personas con el mismo nombre y apellidos se deberá indicar el nombre y apellidos completo. En toda boleta que no se pueda constatar la voluntad del elector o no se encuentre sellada y firmada, será anulada por el representante cantonal con indicación al dorso del motivo de nulidad. En caso que el delegado no sepa leer o escribir, o se encuentre con un impedimento físico, hará su voto público ante la asamblea, y el representante cantonal hará constar en la boleta respectiva su decisión. El escrutinio deberá iniciarse inmediatamente después de entregadas todas las boletas de votación, verificando primero el sello, firma y veracidad de la boleta, luego se separarán los nulos, en blanco y por nombres de cada uno de las personas que recibieron votación, posteriormente se detallará el número de votos que obtuvo cada nominado, por parte del representante cantonal. Igual procedimiento se seguirá para la elección del segundo representante, pudiendo las personas que no resultaren electas en la primera votación postular nuevamente su nombre.

Artículo 19.—Al inicio de cada elección de representantes se deberá comprobar la cantidad de delegados que se encuentren en el recinto / mientras se esté votando no puede ingresar o salir persona alguna. La cantidad de delegados que voten para cada una de las plazas disponibles, deberá indicarse en el acta respectiva. Fuera de la votación se permitirá el ingreso o retiro de delegados haciendo constar lo anterior en el acta respectiva.

Artículo 20.—Elegidos los representantes de la asamblea, se hará la declaratoria oficial por parte del representante cantonal, quien indicará a los delegados si tienen alguna objeción o comentario que realizar en torno a lo actuado. Acto seguido dará por levantada la asamblea.

Artículo 21.—En la asamblea se levantará por medio de la Secretaría del Concejo un acta común y/o notarial de todo lo acontecido, misma que deberá estar a disposición de los delegados asistentes 48 horas después de finalizada la elección, en las oficinas de la Secretaría del Concejo Municipal de Tilarán para lo que tengan a bien. Dicha acta estará firmada por el representante cantonal y el secretario(a).

Artículo 22.—Cada delegado tendrá derecho a un voto. Los delegados que representen a dos organizaciones distintas, podrán votar una vez, por lo que es responsabilidad de las organizaciones, realizar los cambios de delegados para no perder su voto.

Artículo 23.—En caso de renuncia de algún miembro del Comité Cantonal de Deportes, será sustituido por el tercero y subsiguiente de acuerdo al orden de votación, según lo consigne el acta de asamblea.

CAPÍTULO III

De los recursos

Artículo 24.—Contra los actos, acuerdos o resoluciones previo a la asamblea cabrán los recursos de revocatoria y apelación conforme a lo establecido en el numeral 39 del Reglamento.

Artículo 25.—Toda acción de nulidad debe plantearse por escrito ante el Concejo Municipal de Tilarán, dentro del término de tres días contados a partir del día hábil posterior a la celebración de la Asamblea.

Artículo 26.—En toda acción de nulidad debe puntualizarse el vicio que se reclama, el texto legal que sirve de fundamento al reclamo, y debe acompañarse la prueba documental del caso o indicarse concretamente la oficina en donde se encuentra o en su caso, expresar el motivo racionalmente insuperable que excuse esta omisión.

Debe ser presentado por aquel que individual y directamente resulte lesionado por el acto, la omisión o la aplicación e individualizar a la persona que sufrirá la supuesta lesión o amenaza a sus derechos fundamentales, con relación circunstanciada y fundamentada de en qué consiste la misma, fundándose en la defensa de los derechos subjetivos e intereses de sus promoventes de rango Constitucional o Legal. De lo contrario serán rechazadas ad-portas.

Artículo 27.—Aprobado en la sesión ordinaria 142, celebrada el día miércoles 19 de enero del año 2005. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Tilarán, 7 de abril del 2005.—Jorge Conejo Murillo, Secretario Concejo Municipal.—1 vez.—(O. C. N° 1216).—C-83500.—(28453).

REGLAMENTO DE ASAMBLEA CANTONAL PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y ASOCIACIONES ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TILARÁN

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tilarán, con sustento en los numerales 165 (b), 168 del Código Municipal, artículos 11 y 25 del Reglamento de Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón, emite el presente Reglamento para la Asamblea Cantonal de representantes de organizaciones comunales y asociaciones del Cantón de Tilarán.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°—Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, los siguientes conceptos se entenderán como a continuación se detallan:

- Municipalidad:** Municipalidad de Tilarán
- Comité Cantonal:** Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tilarán.
- Asamblea Cantonal:** Reunión de Delegados de organizaciones comunales y asociaciones, que se congregan para elegir un representante propuesto por dichas organizaciones ante el Concejo Municipal de Tilarán.
- Delegado:** Persona debidamente designada por una organización comunal o asociación del Cantón de Tilarán ante el Concejo Municipal.
- Padrón Registro:** Lista oficial de delegados debidamente inscritos en el padrón del Comité Cantonal de Deportes de Tilarán.
- Organizaciones:** Organización comunal o asociación del Cantón de Tilarán.
- Representante Cantonal:** El Presidente del Concejo Municipal o la persona asignada por el Concejo Municipal, quien dirigirá y fiscalizará la Asamblea Cantonal.
- Garantes - Visores:** Personas nombradas por el Concejo Municipal a efecto que sirvan de testigos de actuación sobre la legalidad de la Asamblea Cantonal.
- Reglamento:** Reglamento de Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tilarán.

Artículo 2°—Como principios rectores para la celebración de la Asamblea Cantonal, se tendrá la soberanía de la asamblea, así como los principios de impedimento del falseamiento de la voluntad popular y el de conservación del acto electoral.

Artículo 3°—Todos aquellos aspectos no regulados en este Reglamento, serán aprobados por la Asamblea Cantonal con votación no menor a las dos terceras partes de los delegados que asistan a la misma.

Artículo 4°—En caso de empate en la votación, se volverá a realizar la votación por segunda ocasión, de persistir el mismo, se decidirá por lanzamiento de la moneda.

Artículo 5°—Los nombramientos que resulten de la Asamblea, deberán ser ratificados por el Concejo Municipal de Tilarán por medio de la Junta Directiva del Comité Cantonal en un plazo no mayor a siete días naturales.

CAPÍTULO II

Del inicio, realización y cierre de la Asamblea

Artículo 6°—Los delegados deberán ser convocados por el Concejo Municipal de Tilarán con al menos quince días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea, siendo facultativo convocar de manera directa o por una publicación en un diario de circulación nacional, regional o local, cualesquiera de ellos se garantiza el principio de publicidad dicha Asamblea. Dicha convocatoria debe especificar la agenda, el lugar, día y hora exacta de realización de la misma.

Artículo 7°—La Asamblea se realizará en el lugar, día y hora señalada en la convocatoria y será dirigida por el representante cantonal, quien podrá contar con el auxilio de notarios públicos que den fe de lo actuado y personas que bajo su dirección colaboren en la buena marcha de la asamblea.

Artículo 8°—El padrón - registro con los delegados autorizados por las organizaciones comunales y asociaciones estará a disposición de los delegados en las oficinas del Comité Cantonal al menos siete días naturales previos a la elección, y deberá estar visible el día de la asamblea, al menos una hora antes de la primera convocatoria. Deberá indicarse en el mismo el número de delegados que conformarán el quórum en primera convocatoria, además del nombre del representante cantonal nombrado por el Concejo Municipal. Es obligación de todo delegado constatar su inclusión en el padrón registro.

Artículo 9°—Previo a ingresar al recinto, se deberá demostrar la condición de delegado con la presentación únicamente de la cédula de identidad a efecto de confrontarla con el padrón propuesto por las organizaciones comunales y asociaciones que deberá tener el representante cantonal o la persona por éste designada. El delegado deberá firmar junto a su nombre la asistencia respectiva previo al ingreso al recinto. No se autorizará la participación de personas que no porten su cédula de identidad, o que tenga más de seis meses de vencida.

Artículo 10.—Podrán ingresar al recinto personas no delegadas con interés de ser electos o de observadores del desarrollo del proceso electivo, para lo que se levantará un listado aparte de dichos participantes, donde indiquen su nombre, número de cédula y firma, en todo caso deberán portar su cédula de identidad bajo las mismas condiciones de los delegados. Dichos asistentes tendrán derecho a voz, no a voto, y deberán ubicarse en

① Modificarlo: Gaceta # 218
11-11-2005

Comité Cantonal
Dep. P.R.

un lugar especial que no se confundan con los delegados. No se permitirá el ingreso de personas bajo efectos del alcohol u otras sustancias psicotrópicas. Una vez en el recinto, se deberá mantener el respeto, orden y disciplina adecuadas.

Artículo 11.—En caso de delegados extranjeros deberán portar cédula de residencia, de amnistía o pasaporte, vigente al día de la elección.

Artículo 12.—Únicamente tendrán derecho a voz y voto los delegados. La intervención oral de los asistentes no podrá exceder a los cinco minutos y no puede cederse dicho derecho a persona alguna. Dicha intervención deberá ser únicamente del punto que se está tratando. A su vez, no podrá el delegado hacerse representar por persona alguna, por medio de la figura de mandato y/o poderes estipulado en el Código Civil.

Artículo 13.—Una vez comprobado el quórum, mismo que se conformará con la mitad más uno de los delegados inscritos, el representante cantonal dará inicio a la asamblea. En caso que no se conforme el quórum de ley en la primera convocatoria, inmediatamente se convocará a la asamblea a una segunda convocatoria treinta minutos después de la primera, iniciando ésta con los delegados presentes. En el caso de iniciar la asamblea en la primera convocatoria y perder el quórum requerido para la primera convocatoria durante el desarrollo de la misma, el delegado cantonal detendrá la asamblea hasta recuperarlo. En caso de no recuperarlo, después de treinta minutos reanudará la sesión con los delegados presentes.

Artículo 14.—El representante cantonal conforme a lo indicado en el artículo anterior dará inicio a la sesión conforme a la agenda preestablecida.

Artículo 15.—Únicamente podrá ser electo como representante de las organizaciones comunales y asociaciones del Cantón de Tilarán, ante el Comité Cantonal de Deportes en cargos directivos, las personas que reúnan los siguientes requisitos:

Tener afición o alto espíritu por el deporte, ser mayor de dieciocho años, estar dispuesto a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad, ser residente del Cantón de Tilarán, estar presente para aceptar la postulación y/o nombramiento, no haber sido condenado en sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la Hacienda Pública ni la propiedad privada. El electo será juramentado por el Concejo Municipal previo a entrar en posesión del cargo.

Artículo 16.—No podrán postularse ni ser electos como miembros del Comité Cantonal, los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesoroero, el auditor, contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive. En caso de transgredir lo externado en el artículo anterior o presente, la elección será, en cuanto al incumpliente, absolutamente nula.

Artículo 17.—Previo a la elección del representante, se procederá a escuchar postulaciones personales o por recomendación de delegados, el nominado deberá aceptar la postulación o indicar bajo fe de juramento, que conoce las consecuencias legales respectivas; que cumple con los requisitos estipulados en este Reglamento y que no le alcanza ninguna de las prohibiciones del artículo anterior.

Artículo 18.—Cumplido lo anterior, se iniciará con la elección del representante conforme a la lista de nominados que se expondrá en lugar visible, el voto deberá constar en boleta previamente aportada y sellada por el Concejo Municipal, firmada por el representante cantonal, el elector indicará el nombre y primer apellido de la persona de su predilección. En caso de existir dos personas con el mismo nombre y apellidos se deberá indicar el nombre y apellidos completo. En toda boleta que no se pueda constatar la voluntad del elector o no se encuentre sellada y firmada, será anulada por el representante cantonal con indicación al dorso del motivo de nulidad. En caso que el delegado no sepa leer o escribir, o se encuentre con un impedimento físico, hará su voto público ante la asamblea, y el representante cantonal hará constar en la boleta respectiva su decisión. El escrutinio deberá iniciarse inmediatamente después de entregadas todas las boletas de votación, verificando primero el sello, firma y veracidad de la boleta, luego se separarán los nulos, en blanco y por nombres de cada uno de las personas que recibieron votación, posteriormente se detallará el número de votos que obtuvo cada nominado, por parte del representante cantonal y el que alcance la mayoría de votos será electo.

Artículo 19.—Al inicio de la elección del representante se deberá comprobar la cantidad de delegados que se encuentren en el recinto y mientras se esté votando no puede ingresar o salir persona alguna. La cantidad de delegados que voten para la plaza disponible, deberá indicarse en el acta respectiva. Fuera de la votación se permitirá el ingreso o retiro de delegados haciendo constar lo anterior en el acta respectiva.

Artículo 20.—Elegido el representante de la asamblea, se hará la declaratoria oficial por parte del representante cantonal, quien indicará a los delegados si tienen alguna objeción o comentario que realizar en torno a lo actuado. Acto seguido dará por levantada la asamblea.

Artículo 21.—En la asamblea se levantará por medio de la Secretaría del Concejo un acta común y/o notarial de todo lo acontecido, misma que deberá estar a disposición de los delegados asistentes 48 horas después de finalizada la elección, en las oficinas de la Secretaría del Concejo Municipal de Tilarán para lo que tengan a bien. Dicha acta estará firmada por el representante cantonal y la secretaria (o).

Artículo 22.—Cada delegado tendrá derecho a un voto. Los delegados que representen a dos organizaciones distintas, podrán votar una única vez, por lo que es responsabilidad de las organizaciones, realizar los cambios de delegados para no perder su voto.

Artículo 23.—En caso de renuncia de algún miembro del Comité Cantonal de Deportes, será sustituido por el segundo y subsiguiente de acuerdo al orden de votación, según lo consigne el acta de asamblea.

CAPÍTULO III

De los recursos

Artículo 24.—Contra los actos, acuerdos o resoluciones previo a la asamblea cabrán los recursos de revocatoria y apelación conforme a lo estatuido en el numeral 39 del Reglamento.

Artículo 25.—Toda acción de nulidad debe plantearse por escrito ante el Concejo Municipal de Tilarán, dentro del término de tres días contados a partir del día hábil posterior a la celebración de la Asamblea.

Artículo 26.—En toda acción de nulidad debe puntualizarse el vicio que se reclama, el texto legal que sirve de fundamento al reclamo, y debe acompañarse la prueba documental del caso o indicarse concretamente la oficina en donde se encuentra o en su caso, expresar el motivo racionalmente insuperable que excuse esta omisión.

Debe ser presentado por aquel que individual y directamente resulte lesionado por el acto, la omisión o la aplicación e individualizar a las persona que sufrirán la supuesta lesión o amenaza a sus derechos fundamentales, con relación circunstanciada y fundamentada de en qué consiste la misma, fundándose en la defensa de los derechos subjetivos o intereses de sus promoventes de rango Constitucional o Legal. De lo contrario serán rechazadas ad-portas.

ASEX 89 N° 012-05

Artículo 27.—Acuerdo firme de la sesión extraordinaria N° 89, celebrada el día martes 29 de marzo del año 2005. (Publíquese en el Diario Oficial *La Gaceta*)

Tilarán, 7 de abril del 2005.—Concejo Municipal.—Jorge Conejo Murillo, Secretario.—1 vez.—(O. C. N° 1216).—C-84405.—(28454)

REMATES

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

REMATE N° 2005-13

PLIEGO DE CONDICIONES

Venta de propiedad en Ciudad Neilly, Puntarenas

Fecha de remate: miércoles 11 de mayo del 2005, hora: 10:00 a.m.

El Instituto Nacional de Seguros, avisa a los interesados sobre el remate de una propiedad, libre de gravámenes hipotecarios, situada en Ciudad Neilly, Puntarenas, de acuerdo con las siguientes condiciones:

I.—Fecha y lugar de remate: El remate será realizado a la hora y el día señalado líneas atrás, en el Departamento de Proveeduría, ubicado en el octavo piso del Edificio de Oficinas Centrales del Instituto.

II.—Información de la propiedad

- Inscripción: Folio Real 6-061133-000.
- Ubicación: provincia Puntarenas, cantón Corredor, distrito Corredores.
- Dirección: Ciudad Neilly, 150 oeste de la escuela La Fortuna, Barrio La Fortuna, frente carretera Interamericana.
- Base de referencia: \$3.382.755,00 (tres millones trescientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco colones con 00/100).
- Características del inmueble:

Terreno: Posee un terreno de 697,12 metros cuadrados, según Plano P-338602-79. La topografía del terreno es con pendiente hacia adelante, sobre nivel con respecto a la calle. Con calles adyacentes de asfalto. La propiedad está ubicada en una zona de clase media baja. El lote tiene forma semiregular. Sin situaciones de riesgo.

La zona cuenta con agua potable, electricidad, alumbrado público, teléfono, alcantarillado pluvial y sanitario, aceras, cordón o caño, pavimentos, jardines y parques, transportes, edificios públicos y comunales, y edificios comerciales.

- Construcción: Vivienda unifamiliar, con cochera, sala, comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y cuarto de pilas. Altura piso-cielo: 2,33 metros.

Cuenta con: Paredes exteriores de bloques de concreto con repello sencillo. Paredes interiores mixtas. Pisos de mosaico. Cielos de plywood. Cerchas de madera. Techos de HG N° 28. Losa sanitaria blanca. Instalación eléctrica sin entubar. Puertas de plywood. Ventanas de vidrio fijo y celosía. Pila de concreto. Pintura acrílica. Portones al frente, con rejas en las ventanas y en muro. Tiene patio y antejardín.

No tiene: Entrepiso, enchapes, sistema de agua caliente, closets, puertas en baño, ni mueble de cocina.

Estado de conservación: malo.

Área de construcción: 64,25 metros cuadrados.

Edad: 15 años.

Avalúo efectuado el 10 de mayo del 2004.

Esta propiedad soporta un gravamen de reservas y restricciones, el cual no limita ni afecta el proceso de venta.

III.—Visitas a la propiedad: Los interesados podrán inspeccionar el inmueble a que se refiere este remate previa coordinación con el Departamento de Recursos Materiales. Con el solo hecho de presentarse al remate, se presume que el oferente conoce las condiciones en que se encuentra el inmueble.